

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4630/2534

นาย ชำ ง จันทรเพ็ญ
นาย จรูญ หลังสัน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 458, มาตรา 459

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 177 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซื้อเปิดไปจากโจทก์แล้วผิดนัดไม่ชำระราคาจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยซื้อเปิดไปจากโจทก์จริง แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าเปิดที่ซื้อไปไม่เป็นโรคตายภายใน 5 วัน จำเลยจะชำระราคาเมื่อปรากฏว่าเปิดที่ซื้อไปตายภายในกำหนดดังกล่าว จำเลยจึงไม่ต้องชำระราคา การที่ศาลชั้นต้นฟังว่าการซื้อขายเปิดเป็นการซื้อขายทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง กรรมสิทธิ์ในเปิดย่อมโอนไปยังจำเลยทันที ที่จำเลยต่อสู้ว่า การซื้อขายมีเงื่อนไขฟังไม่ขึ้น ดังนี้ เท่ากับศาลชั้นต้นฟังว่าการซื้อขายไม่มีเงื่อนไขและเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ซึ่งเป็นการวินิจฉัยตามประเด็นข้อพิพาทที่ว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบหนี้ให้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่แล้ว ไม่เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็น โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซื้อเปิดไปจากโจทก์แล้วผิดนัดไม่ชำระราคาจำเลยรับว่าซื้อเปิดไปจากโจทก์จริง แต่เปิดเป็นโรคตายหมดภายในกำหนดสัญญา จึงไม่ต้องชำระราคา และฟ้องแย้งว่าเชื้อโรคจากเปิดโจทก์ติดต่อเปิดของจำเลยตายไปด้วย ขอให้โจทก์ชำระค่าเสียหายดังนี้ ฟ้องแย้งเป็นคนละเรื่องกับที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงินตามสัญญาซื้อขาย ไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมตาม ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยตกลงซื้อเปิดโปยฉ่าย 300 ตัว เปิดแดง 26ตัว รวมเป็นเงิน 14,972 บาท โจทก์ส่งมอบเปิดให้จำเลยครบถ้วนแล้วจำเลยตกลงจะชำระราคาให้ภายใน 5 วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว จำเลยขอผิดชำระหลายครั้ง ในที่สุดปฏิเสธไม่ยอมชำระโดยอ้างว่าเปิดที่ซื้อจากโจทก์เป็นโรค การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้จำเลยชำระราคาเปิดเป็นเงินทั้งสิ้น 14,972 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยได้ตกลงซื้อเปิดของโจทก์จริงรวมราคาทั้งสิ้น 10,156 บาท ไม่ใช่ 14,972 บาท และมีข้อตกลงกำหนดเงื่อนไขกันว่าเปิดต้องไม่เป็นโรคตายภายใน 5 วัน นับแต่วันส่งมอบเปิด จำเลยจึงจะชำระราคา หากเปิดดังกล่าวเป็นโรคตายภายใน 5 วันจำเลยก็ไม่ต้องชำระราคา จำเลยรับมอบเปิดจากโจทก์ในวันที่ 2 ธันวาคม 2528 ไปแล้ว ปรากฏว่าเปิดดังกล่าวเป็นโรคตายไปหลายสิบตัวเนื่องจากเป็นโรคติดต่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2528 เปิดของโจทก์ที่จำเลยซื้อมาได้ตายไปทั้งหมด และเชื้อโรคจากเปิดโจทก์ได้ติดต่อเปิดของจำเลยตายไป 680 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 45,960 บาท ขอให้ยกฟ้องโจทก์ และให้โจทก์ใช้ราคาเปิดให้จำเลยจำนวน 45,960 บาท

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า การซื้อขายระหว่างโจทก์จำเลยเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด เมื่อเปิดจำเลยตายไป โจทก์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ค่าเปิดแก่โจทก์จำนวน 14,972 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่า ศาลชั้นต้นตั้งประเด็นข้อพิพาทไว้ว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระหนี้ให้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยซื้อเปิดไปจากโจทก์แล้ว ผิดนัดไม่ชำระราคา จำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยซื้อเปิดไปจากโจทก์จริง แต่มีเงื่อนไขว่า ถ้าเปิดที่ซื้อไปไม่เป็นโรคตายภายใน 5 วัน จำเลยจึงจะชำระราคา แต่ปรากฏว่า เปิดที่ซื้อไปตายภายในกำหนดดังกล่าว จำเลยจึงไม่ต้องชำระราคา การที่ศาลชั้นต้น ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ได้ส่งมอบเปิดให้จำเลยเรียบร้อยแล้วเป็นการซื้อขายเฉพาะ สิ่ง กรรมสิทธิ์ในเปิดย่อมโอนไปยังจำเลยทันทีจำเลยจึงต้องชำระราคาให้แก่โจทก์ และที่จำเลยต่อสู้ว่า การซื้อขายได้กำหนดเงื่อนไขว่าหากเปิดที่ซื้อขายเป็นโรคตาย ภายใน 5 วันนับแต่วันรับส่งมอบจำเลยก็ไม่ต้องชำระราคาฟังไม่ขึ้นนั้น เท่ากับศาล ชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า การซื้อขายเปิดระหว่างโจทก์และจำเลยเป็นการซื้อขายโดย ไม่มีเงื่อนไขเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด จำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระราคาเปิดให้โจทก์ เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงไปตามประเด็นข้อพิพาทที่ว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระหนี้ ให้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่แล้ว ไม่เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นตามที่จำเลย ฎีกาฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ที่จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่า ฟ้องแย้งของจำเลย เกี่ยวกับฟ้องเดิม นั้น โจทก์ฟ้องว่าจำเลยซื้อเปิดไปจากโจทก์แล้วผิดนัดไม่ชำระราคา ขอให้บังคับให้จำเลยชำระราคา จำเลยให้การว่า ได้ตกลงซื้อเปิดไปจากโจทก์จริงโดย มีเงื่อนไขว่าเปิดที่ซื้อขายจะต้องไม่เป็นโรคภายใน 5 วันนับแต่วันส่งมอบ จำเลยจึง จะชำระราคา หากเปิดเป็นโรคตายภายในกำหนดดังกล่าว จำเลยก็ไม่ต้องชำระราคา แต่ปรากฏว่าเปิดที่ซื้อมาจากโจทก์เป็นโรคตายภายในกำหนด 5 วันจำเลยจึงไม่ต้อง รับผิดชอบชำระราคา ศาลฎีกาเห็นว่า ที่จำเลยฟ้องแย้งว่าการที่เปิดของโจทก์เป็นโรค ระบาดตาย เชื่อโรคจากเปิดโจทก์ได้ติดต่อเปิดของจำเลยตายไป 680 ตัว ทำให้

จำเลยเสียหาย ขอให้บังคับโจทก์ชำระค่าเสียหายให้แก่จำเลยนั้น เป็นคนละเรื่องกับที่
โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงินตามสัญญาซื้อขาย ไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมชอบที่จำเลย
จะฟ้องเป็นคดีต่างหากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรค
สาม ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยฟ้องแย้งของจำเลยชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ